

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		04/12/2024	
Date d'affichage de la convocation :		04/12/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 10 DECEMBRE 2024	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi dix décembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Ludivine LORIEUX, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Chantal CASIMIR à Vanessa PAYA, Rosemary DROUILLOT à Brigitte PAGES, Marc ZARCONÉ à Virginie CABRITA, Jean-François REGNIER à Karine TARTAS, Ahmed EL HOUMMASS à Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE à Ludivine LORIEUX, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Chantal CASIMIR, Rosemary DROUILLOT, Marc ZARCONÉ, Jean-François REGNIER, Ahmed EL HOUMMASS, Thierry CRANE, Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE.		
Secrétaire de séance	Stéphane QUINTIN.		

AFFAIRE N°18 : EQUIPEMENT/SCOLARITE/SPORT/CULTURE.
Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques entre commune d'accueil et commune de résidence.

Madame Elisabeth RIVAS, rapporteur, rappelle qu'en application des articles L 212-8 modifié par loi N°2019-791 du 26 juillet 2019 – art 14 du code de l'Education « *Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence (...).*

De plus, « ... le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés à la scolarisation d'enfant dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence (...)

Aussi, en application de la circulaire du 25 août 1989 (N°89-273) concernant « la répartition, entre les communes, des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants d'une autre commune » les forfaits par élève en école préélémentaire et en école élémentaire doivent faire l'objet d'une réévaluation prenant en compte l'actualisation des champs des dépenses obligatoires.

Le montant de la participation demandé par la Ville de Cabestany, commune d'accueil, pour l'année scolaire 2024-2025 sera donc de :

- Pour les écoles préélémentaires de : **2238 €** par enfant scolarisé.
- Pour les écoles élémentaires de **610 €** par enfant scolarisé.

Des conventions, renouvelables par tacite reconduction, ont déjà été signées avec les communes de Saleilles, Saint Nazaire, Villelongue de la Salanque, Brouilla et Perpignan, définissant les modalités administratives et techniques de participation aux frais de fonctionnement d'enseignement.

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité, les montants de participations financières demandées par la Ville de Cabestany pour la scolarisation d'enfants domiciliés dans une autre commune pour l'année scolaire 2024-2025, tels que présentés ci-dessus.

2°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à signer toutes pièces administratives utiles ainsi que toutes nouvelles conventions avec des communes venant se rajouter à celles déjà en place.

3°) INSCRIT les crédits au budget de la Ville.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Stéphane QUINTIN

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 décembre 2024